

Quatre-vingts mètres de flou

Déguerpissements autour de la Cité de la Démocratie : sur quelle base juridique, pour quel projet, et à quel prix humain ?

Par Dr. Louis Kadryl YEMBI-YEMBI | Rubrique : Foncier, expropriation et procédure administrative | Temps de lecture : 15 min

RÉSUMÉ

Le 21 août 2026, le gouvernement de l'Estuaire annonce la libération d'une emprise de **80 mètres de large** autour de la Cité de la Démocratie, sur cinq secteurs des 1er et 6e arrondissements. Les maisons étaient déjà marquées par l'ANUTTC. La consultation des habitants n'a eu lieu que le 24 août **après le marquage**. Aucune carte n'a été présentée, aucun chiffre d'habitants concernés n'a été avancé, aucune coordonnée des bornes du titre foncier invoqué n'a été publiée, et il a été indiqué aux impactés qu'ils recevraient « une aide qui n'est pas une indemnisation ». Le tout à deux semaines de la rentrée des classes. **Tout, dans cette opération, est flou, sauf le droit que l'État s'attribue sur le sol.**

80 m

de large à libérer, jusqu'à 100 m sur un tronçon

05

secteurs concernés, sur deux arrondissements

0

carte, 0 borne publiée, 0 chiffre d'habitants

14 j

entre l'annonce et la rentrée des classes

« Lorsque le coq se fait égorger, le canard doit savoir que son tour arrive. »

Hier la vallée Sainte-Marie, Plaine-Orety la baie des cochons. Aujourd'hui le Lac Bleu, Diba-Diba, Ondongo, les Charbonnages et Nzeng-Ayong. Demain ? Plus personne, dans le Grand Libreville, n'est à l'abri d'une opération de cette nature, avec ou sans titre foncier.

INTRODUCTION

Nous connaissons déjà ce scénario. En juin 2025, dans la **vallée Sainte-Marie**, au quartier Plaine-Orety, derrière l'Assemblée nationale, des habitations ont été détruites pour laisser place au boulevard de la Transition, à une cité administrative et à l'aménagement du bassin-versant. Des familles entières ont dormi à la belle étoile, faute de relogement, et ont déclaré n'avoir jamais été indemnisées. Le gouvernement avait alors invoqué « le lourd héritage de notre passé commun », et la présidence avait promis que les droits légitimes des compatriotes seraient pris en compte.

Ce n'était pas la première fois. Dès 2011, un programme immobilier dans la même vallée Sainte-Marie prévoyait le déguerpissement de milliers de ménages des quartiers Cocotiers et Sotéga (**dont plusieurs détenteurs de titres fonciers**), avec des relogements sur des sites non aménagés et enclavés. Les habitants avaient parlé de « scandale humanitaire ». Quinze ans plus tard, le procédé n'a pas changé.

CE QUE DIT LE COMMUNIQUÉ, ET CE QU'IL NE DIT PAS

- Il dit : une emprise de 80 mètres de large à partir du mur externe de la Cité de la Démocratie.
- Il dit : cinq secteurs concernés, sur le 1er et le 6e arrondissement.
- Il dit : titre foncier n° 5997, parcelle 21, section VI, 472 hectares.
- Il ne dit pas : sur quelle longueur, selon quel tracé, avec combien de voies.
- Il ne dit pas : où passent les bornes de ce titre foncier.
- Il ne dit pas : combien de personnes devront partir, ni ce qu'il adviendra d'elles.

Aujourd'hui, c'est le tour du Lac Bleu, de Diba-Diba, d'Ondongo, des Charbonnages et de Nzeng-Ayong. Les habitants l'ont appris en rentrant chez eux : une croix, un numéro, une inscription à la peinture sur le mur. Les agents de l'ANUTTC ont commencé le marquage **avant que le moindre document officiel ne circule**. Le communiqué du

gouvernorat de l'Estuaire n'est daté que du 21 août 2026. La réunion avec les habitants, elle, s'est tenue le 24 août 2026.

L'objet de l'opération est un aménagement routier : des voies de desserte destinées, selon la formule officielle, au désengorgement et à la fluidification de la circulation. Personne ne conteste sérieusement que cette partie de Libreville en ait besoin. Et personne ne conteste non plus que l'État soit titulaire du titre foncier n° 5997, portant sur 472 hectares.

Le problème n'est donc ni le projet, ni le droit de propriété de l'État. Le problème tient en un mot, qui revient à chaque étape de ce dossier : **le flou**. L'administration est extrêmement précise sur ce qui lui appartient (numéro du titre, parcelle, section, superficie au demi-hectare près) et remarquablement vague sur tout le reste.

1. QUATRE-VINGTS MÈTRES, MAIS JUSQU'OU ?

80 mètres, ce n'est pas une bande étroite. C'est la largeur d'un boulevard urbain majeur, emprises techniques comprises. Sur un tissu bâti dense comme celui du Lac Bleu ou de Diba-Diba, cela représente **plusieurs rangées de maisons**, et non la seule première ligne bordant la clôture de la Cité de la

démocratie. La reconstitution cartographique présentée en figure 1 le montre sans ambiguïté : dans les zooms 1, 3 et 4, la bande théorique traverse des îlots entiers et franchit largement la première voie qui longe la barrière.

D'où la question que tout le monde se pose sur place : l'emprise s'arrête-t-elle à la première route après la barrière, ou la franchit-elle ? Un habitant dont la maison se trouve à soixante-dix mètres du mur est-il concerné obligatoirement ? Et celui qui est à quatre-vingt-dix ? Il a par ailleurs été indiqué lors de la réunion du 24 août que les 80 mètres ne seraient pas appliqués uniformément, la route ne suivant pas un tracé régulier, et que l'emprise pourrait atteindre 100 mètres entre l'échangeur de Nzeng-Ayong et GP. Cette souplesse est techniquement compréhensible. Socialement, elle est dévastatrice. Elle signifie que personne, dans ces quartiers, ne peut savoir avec certitude s'il est concerné.

Or cette incertitude n'est pas une fatalité technique, elle résulte d'un choix. **Un tracé existe forcément** (on ne marque pas des façades au hasard). Quelqu'un dispose d'un plan. Ce plan n'a simplement pas été rendu public, et aucune raison n'a été donnée. La publication d'un tracé routier ne relève d'aucun secret légitime.

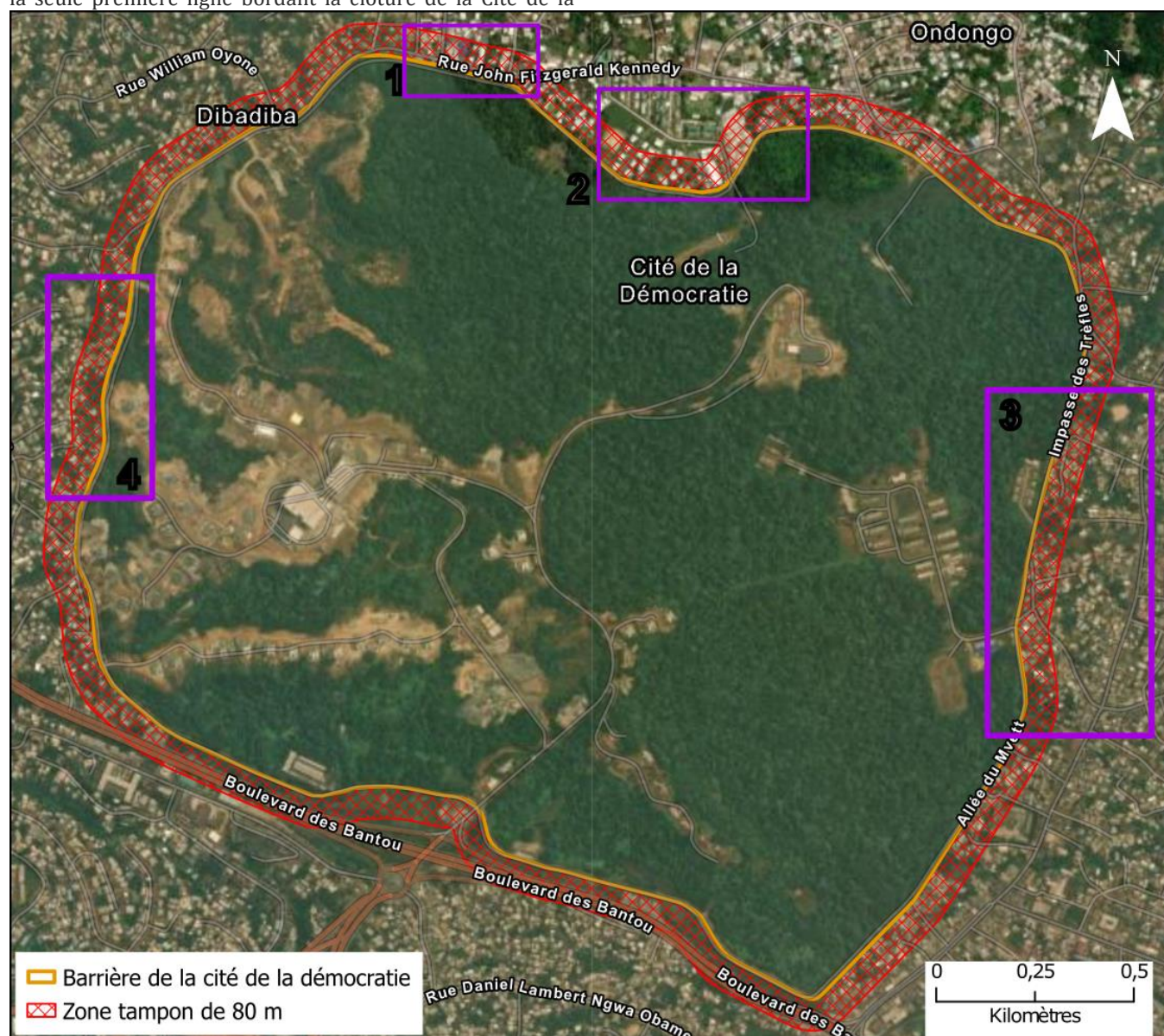




Figure 1 — Reconstitution de la zone tampon de 80 mètres à partir du mur externe de la Cité de la Démocratie, et zooms sur quatre secteurs. Réalisation : Dr. Louis Kadryl YEMBI-YEMBI, à titre indicatif, en l'absence de tracé officiel publié.

N°	LE FLOU	CE QU'IL PRODUIT CHEZ LES HABITANTS
1	Flou sur le tracé : 80 mètres, mais sur quelle longueur et selon quel dessin ?	Personne ne peut dire si sa maison est dedans ou dehors. Le quartier entier vit dans l'attente, y compris ceux qui ne seront jamais touchés.
2	Flou sur l'emprise du titre : ni carte, ni coordonnées des bornes du TF 5997 rendues publiques.	Impossible de vérifier si l'on se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur du titre invoqué. On demande aux gens de croire sur parole.
3	Flou sur le nombre : aucun chiffre de maisons, de familles ou de commerces concernés.	Sans dénombrement public, aucun budget d'indemnisation n'est vérifiable et aucun contrôle citoyen n'est possible.
4	Flou sur le statut des occupants : le communiqué ne qualifie pas les constructions d'illégales et ne distingue aucune situation.	Titulaires de titres, occupants de bonne foi, locataires et commerçants sont traités comme une masse indistincte d'« impactés ».
5	Flou sur la nature de la somme versée : une « aide » qui n'est pas une indemnisation.	On passe d'un droit contestable devant un juge à une faveur discrétionnaire, sans recours. Le changement est majeur, il n'est pas expliqué.
6	Flou sur le calendrier : chronogramme annoncé mais non publié, marquage qui se poursuit.	Impossible d'organiser un déménagement, de chercher un logement ou de prévenir l'école. On attend le bulldozer sans date.
7	Flou sur le relogement : possibilité d'un terrain « à l'étude », sans localisation ni engagement.	Les précédents ont montré des relogements sur des sites non viabilisés et enclavés. L'incertitude alimente légitimement la méfiance.

Figure 2 — Sept flous, et ce qu'ils produisent dans les quartiers concernés.

2. LE PREMIER FLOU : OÙ PASSENT LES BORNES DU TITRE ?

C'est le manquement le plus simple à réparer, et le plus révélateur. L'État fonde toute l'opération sur le titre foncier n° 5997. Mais il n'a publié **ni le plan de ce titre, ni les coordonnées de ses bornes**. Autrement dit, on demande aux habitants d'admettre qu'ils se trouvent à l'intérieur d'un périmètre dont ils ne peuvent pas vérifier les limites.

Un titre foncier n'est pourtant pas un document confidentiel. Il est immatriculé, borné, levé par des géomètres, et ses coordonnées existent quelque part dans les archives de la conservation foncière et de l'ANUTTC. Les diffuser sous forme de plan affiché en mairie et de fichier de points

géoréférencés consultable, ne coûterait presque rien et changerait tout. Chaque habitant pourrait situer sa parcelle par rapport à l'emprise du titre, et savoir s'il relève d'une expropriation ou d'une occupation du domaine de l'État.

Cette publication est d'autant plus nécessaire que, dans ce périmètre, **certaines personnes détiennent des titres fonciers réguliers**. Deux titres ne peuvent coexister sur le même sol, soit ces titres sont situés hors du TF 5997 et leurs détenteurs doivent le savoir, soit il existe un conflit d'immatriculation, qui relève du juge et non du bulldozer. Le silence de l'administration sur ce point n'est pas neutre. Il laisse des propriétaires légaux dans la même incertitude que des occupants sans titre.

3. AVEC OU SANS TITRE FONCIER : DEUX SITUATIONS, DEUX RÉGIMES

Le communiqué ne distingue rien. Il ne qualifie pas les constructions d'illégales et ne classe pas les occupants selon leur situation foncière. Or les droits ne sont pas les mêmes, et les confondre revient à traiter le plus protégé comme le moins protégé, c'est-à-dire à niveler par le bas.

Un point mérite d'être souligné, parce qu'il a été formulé par un habitant lors de la réunion et qu'il est juridiquement exact : **l'indemnisation ne porte pas seulement sur le bâtiment**. Elle couvre aussi les cultures, les plantations et les aménagements. Dans des quartiers où beaucoup de ménages entretiennent des arbres fruitiers et des cultures vivrières, cette composante fait souvent la différence entre une aide symbolique et une compensation réelle.

4. SUR QUELLE BASE JURIDIQUE, EXACTEMENT ?

L'expropriation pour cause d'utilité publique n'est pas un pouvoir discrétionnaire. Elle est encadrée par la **loi n° 6/61 du 10 mai 1961**, modifiée par les ordonnances n° 7/65 et n° 2/76, complétée par la loi n° 14/63 sur le domaine de l'État. Ce texte organise une séquence précise, en deux temps : une phase administrative, puis une phase judiciaire.

La phase administrative comporte une enquête préalable (la concertation avec le public), l'adoption d'une déclaration d'utilité publique, une enquête parcellaire déterminant précisément les biens à exproprier ainsi que leurs propriétaires et ayants droit, puis un arrêté de cessibilité pris par le gouverneur, qui fixe la liste des parcelles concernées. La phase judiciaire fait ensuite intervenir le juge de l'expropriation, seul compétent pour prononcer le transfert de propriété et fixer le montant de l'indemnité en l'absence d'accord amiable.

Cette architecture n'est pas de la paperasse. Chaque étape ouvre à l'occupant **un droit, notamment celui d'être informé, être entendu, contester**. Supprimer une étape, ce n'est pas gagner du temps, c'est retirer un droit.

Une objection sera opposée, et il faut y répondre. L'État agirait ici **sur son propre titre foncier**, et non par voie d'expropriation. L'argument n'est pas sans force. Mais il ne règle pas tout, pour trois raisons. D'abord, parce qu'il ne vaut que si l'on connaît l'emprise exacte du titre, ce qui nous ramène au flou précédent. Ensuite, parce que le communiqué lui-même ne qualifie nulle part ces constructions d'illégales. Enfin, parce que la propriété du sol ne dit rien de celle des constructions, des cultures et des aménagements réalisés dessus, qui ont une valeur propre.

5. UNE AIDE, OU UNE INDEMNITÉ ? CE N'EST PAS LA MÊME CHOSE

Selon les comptes rendus de la réunion du 24 août 2026, il aurait été indiqué aux habitants qu'ils recevraient « **une aide**

financière qui n'est pas une indemnisation », d'un montant inférieur à ce qu'ils ont dépensé en construction, au motif qu'ils auraient bâti à l'intérieur du titre foncier de l'État.

La distinction n'est pas un détail de vocabulaire. Une indemnité d'expropriation est un droit, son montant s'établit contradictoirement, il peut être discuté, et à défaut d'accord, c'est un juge qui tranche. Une aide est une faveur, son montant est fixé unilatéralement, elle ne se discute pas, et elle ne se conteste devant personne. Passer de l'une à l'autre, c'est faire sortir des centaines de familles du champ du droit pour les faire entrer dans celui de la bienveillance administrative ou du Chef de l'Etat, comme c'est souvent le cas au Gabon.

Cette qualification contredit d'ailleurs un engagement antérieur. En septembre 2025, lors d'une visite au Lac Bleu, il avait été annoncé un plan de déguerpissement **et de dédommagement**, avec la prise en charge de tous les habitants, « avec ou sans titre foncier ». 11 mois plus tard, le dédommagement devient une aide. Entre les deux, aucune explication publique.

6. LE CHOIX DE LA DATE

Reste une décision que rien n'explique. Le calendrier scolaire 2026-2027 est public depuis le 10 août : rentrée administrative le 31 août, rentrée des écoles conventionnées le 2 septembre, **rentrée générale le 7 septembre**. Le communiqué du gouvernorat est daté du 21 août, la consultation du 24, et le marquage devait se poursuivre toute la semaine suivante.

Autrement dit : au moment précis où les familles doivent acheter les fournitures, payer les frais d'inscription et confirmer l'établissement de leurs enfants, on leur annonce qu'elles pourraient devoir quitter leur logement sans savoir ni quand, ni pour aller où, ni avec quel argent. Un déménagement forcé en cours d'année signifie, pour beaucoup, un changement d'établissement, quand ce n'est pas une interruption pure et simple de la scolarité.

Ce télescopage n'était pas inévitable. Les deux calendriers étaient connus. Personne ne semble avoir posé la question de leur articulation. C'est peut-être le signe le plus révélateur de la manière dont ce dossier a été conduit : **on a planifié un chantier, pas un déplacement de population**.

7. CE QU'IL AURAIT FALLU FAIRE

Les 7 mesures qui suivent ne relèvent d'aucune ingénierie sophistiquée, ce sont les étapes ordinaires d'une opération d'aménagement conduite correctement. Elles auraient dû précéder le marquage. Elles peuvent encore, pour l'essentiel, être engagées.

CEUX QUI DÉTIENNENT UN TITRE FONCIER	CEUX QUI N'EN DÉTIENNENT PAS
Ils sont propriétaires au sens du droit. Leur bien est un immeuble immatriculé, opposable à tous, y compris à l'État.	Ils occupent sans titre, mais parfois depuis des décennies, souvent avec une attestation de cession tamponnée par une autorité locale.
L'État ne peut pas leur reprendre leur bien par simple décision administrative. Il doit l'exproprier, donc suivre la procédure de la loi de 1961.	L'État peut faire valoir son droit sur le sol. Mais la propriété du sol ne dit rien de celle de ce qui a été bâti, planté ou aménagé dessus.
Leur indemnité doit couvrir la valeur du terrain et celle des constructions, fixée contradictoirement et, à défaut d'accord, par le juge.	Leur indemnisation ne porte pas sur le terrain, mais elle devrait porter sur les constructions, les cultures et les impenses.
Question sans réponse : comment leur titre s'articule-t-il avec le TF 5997 ? Deux titres ne peuvent coexister sur le même sol.	Question sans réponse : trente ans de mise en valeur pèsent-ils quelque chose, ou l'absence de titre efface-t-elle tout ?
Ce qu'il faut exiger : la publication de l'emprise exacte du TF 5997, pour savoir qui est dedans et qui est dehors.	Ce qu'il faut exiger : un recensement contradictoire des constructions et des cultures, avec fiche signée et voie de réclamation.

Figure 3 — Deux situations foncières, deux régimes de droits — que le communiqué ne distingue pas.

N°	CE QUE PRÉVOIT LA LOI N° 6/61 DU 10 MAI 1961	CE QUE L'ON OBSERVE À CE JOUR
1	Une enquête préalable, qui organise la concertation avec le public avant toute décision.	Une réunion d'information tenue le 24 août, après le début du marquage, sans carte ni dossier technique remis.
2	Une déclaration d'utilité publique, qui affirme l'utilité de l'opération et autorise l'acquisition des biens.	Aucun acte de cette nature n'a été rendu public à ce jour.
3	Une enquête parcellaire, qui détermine précisément les biens à exproprier, les propriétaires et les ayants droit.	Un marquage de façades tient lieu d'identification. Un recensement est annoncé, mais après le marquage.
4	Un arrêté de cessibilité du gouverneur, qui fixe la liste des parcelles ou droits réels à exproprier.	Non publié. Or c'est cet arrêté qui donne à chaque occupant une prise juridique sur la décision.
5	Une phase judiciaire devant le juge de l'expropriation, qui prononce le transfert de propriété et fixe l'indemnité.	Non évoquée. Il est au contraire annoncé une « aide » discrétionnaire, hors de tout cadre contentieux.

Figure 4 — La procédure d'expropriation prévue par la loi, confrontée à ce que l'on observe.

« L'État sait précisément quel terrain lui appartient. Ceux qui vivent sur son chemin savent beaucoup moins précisément ce qui les attend. »

Le communiqué cite le numéro du titre foncier, la parcelle, la section et la superficie exacte. Il ne publie ni le plan de ce titre, ni les coordonnées de ses bornes, ni le nombre de familles concernées.

SEPT MESURES POUR DISSIPER LE FLOU ET QU'IL EST ENCORE TEMPS D'ENGAGER

1	Publier l'emprise du titre foncier n° 5997 et les coordonnées de ses bornes C'est la mesure de transparence la plus simple et la plus urgente. Un titre foncier est un document public : son plan et les coordonnées de ses bornes peuvent être diffusés sans difficulté. Tant qu'ils ne le sont pas, chacun doit croire l'administration sur parole quant au fait de se trouver, ou non, à l'intérieur du titre. Publier ces données permettrait à tout habitant de vérifier lui-même sa situation et mettrait fin à la moitié des rumeurs qui circulent aujourd'hui.
2	Publier le tracé du projet, coté et parcellaire Un profil en travers expliquant à quoi servent les 80 mètres (chaussée, trottoirs, drainage, réserve foncière), et un plan parcellaire au 1/1 000 affiché dans chaque mairie d'arrondissement et consultable en ligne. Tant que l'habitant ne peut pas pointer sa maison sur une carte, aucune consultation n'est possible : on ne discute pas d'un projet qu'on ne voit pas.

3	Respecter l'ordre de la procédure d'expropriation Enquête préalable, déclaration d'utilité publique, enquête parcellaire, arrêté de cessibilité, puis seulement libération des lieux. Cet ordre n'est pas une formalité : chaque étape ouvre aux occupants un droit d'être entendus et, le cas échéant, de contester. Marquer d'abord et consulter ensuite inverse la logique et prive les gens de recours.
4	Distinguer les situations foncières, et le dire publiquement Détenteurs de titres, occupants de bonne foi, locataires, commerçants : ces situations n'ouvrent pas les mêmes droits et ne peuvent être traitées par un guichet unique. Le communiqué ne les distingue pas ; il faudrait au contraire publier le régime applicable à chacune, pour que nul ne découvre son sort au moment de signer un reçu.
5	Distinguer l'indemnité de l'aide, et assumer le choix L'indemnité d'expropriation est un droit, fixé contradictoirement et, à défaut d'accord, par le juge. L'aide est une faveur, discrétionnaire et non contestable. Annoncer que l'on versera « une aide qui n'est pas une indemnisation » revient à déplacer le dossier du terrain du droit vers celui de la générosité administrative. Ce glissement doit être assumé publiquement, ou corrigé.
6	Recenser et évaluer contradictoirement, bien par bien Un recensement daté, avec fiche signée par l'occupant, photographies, relevé des surfaces bâties, des cultures et des impenses. L'évaluation ne peut être conduite par la seule administration qui exproprie : il faut un expert indépendant, la possibilité pour l'occupant de se faire assister, et une procédure de réclamation écrite avec délai de réponse.
7	Traiter le relogement avant la démolition, et caler le calendrier sur celui des familles Terrain de réinstallation viabilisé ou indemnité permettant réellement de se reloger, les déguerpissements précédents ont fait flamber les loyers des quartiers voisins. Et aucune démolition d'habitation entre la rentrée administrative et la fin du premier trimestre, sauf accord de l'occupant : un chantier peut attendre trois mois, une année scolaire perdue ne se rattrape pas.

CONCLUSION

Le droit de l'État n'est pas en cause. Le flou, si.

Que l'État soit titulaire du titre foncier n° 5997 ne fait aucun doute, et personne ne conteste sérieusement la nécessité de désengorger cette partie de Libreville. Le problème n'est pas le projet : c'est la manière. Marquer les murs avant d'informer, consulter sans carte, invoquer un titre sans en publier l'emprise, annoncer une aide plutôt qu'une indemnité, et faire tomber le tout à quinze jours de la rentrée, chacune de ces décisions prise séparément serait discutable ; prises ensemble, elles dessinent une méthode.

Cette méthode a un coût que l'on ne mesure jamais dans les devis de travaux publics : **l'angoisse de familles qui ne savent pas si leur maison est dedans ou dehors**, l'incertitude d'enfants dont on ignore où ils dormiront à la rentrée, et la défiance durable de citoyens qui apprennent leur sort par une croix peinte sur leur façade.

Rien n'est encore irréparable. La carte n'est pas publiée, le recensement n'a pas commencé, les premières démolitions n'ont pas eu lieu. Il reste possible de publier l'emprise du titre et le tracé, de reprendre la procédure dans l'ordre, de recenser contradictoirement et de reporter les démolitions d'habitations au-delà de la rentrée. Ce serait plus lent de quelques semaines. Ce serait surtout la différence entre un aménagement conduit avec les habitants et un aménagement conduit contre eux. **Et cela vaut pour tout le Grand Libreville, ce qui se joue ici aujourd'hui se jouera ailleurs demain.**

SOURCES

[1] Communiqué du gouvernorat de la province de l'Estuaire daté du 21 août 2026, relatif à la libération des emprises autour de la Cité de la Démocratie ; titre foncier n° 5997, parcelle 21, section VI, 472 hectares.

[4] Loi n° 6/61 du 10 mai 1961 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée par les ordonnances n° 7/65 et n° 2/76 ; loi n° 14/63 du 8 mai 1963 sur le domaine de l'État. Sur l'enchaînement des étapes, voir l'analyse du précédent de Plaine-Orety par Me Charlène Ongotha (2025).

[5] Sur la vallée Sainte-Marie : programme d'investissement immobilier de 2011 et déguerpissements de Plaine-Orety en 2025, documentés par la presse gabonaise et la littérature scientifique sur la restructuration des territoires de Libreville.

[7] Figure 1 : réalisation de l'auteur. La zone tampon de 80 mètres y est calculée à partir du mur externe de la Cité de la Démocratie, sur la base du communiqué. Il s'agit d'une reconstitution à titre indicatif, en l'absence de tracé officiel publié : elle ne saurait tenir lieu de document opposable.